



EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITELSTVO PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ

Generálny riaditeľ (poverený)



V Bruseli,
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

E-mailom: ask+request-16666-
41fc8a8b@asktheeu.org

Vec: EASE 2025/6534 – Vaša žiadosť z 10. decembra 2025 o prístup k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 týkajúca sa veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Vážený pán,

ďakujeme za Váš e-mail z 10. decembra 2025, za evidovaný v ten istý deň pod vyššie uvedeným referenčným číslom, týkajúci sa veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, v ktorom žiadate o prístup k dokumentom v spise Komisie v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 (1) („nariadenie 1049/2001“).

1. DOTKNUTÉ DOKUMENTY

Vo svojej správe žiadate o prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu GR pre hospodársku súťaž vo veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Žiadali ste o: „úplný prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa veci M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – spoločný podnik. Konkrétne ... k úplnej zmluve o spoločnom podniku (nezačiernenej), všetkým prílohám a dodatkom k zmluve o spoločnom podniku, akcionárskej dohode, pravidlám riadenia a prevádzky spoločného podniku, úplnému a nezačiernenému zneniu rozhodnutia Komisie, formuláru CO predloženému stranami, všetkým trhovým analýzám a interným posúdeniam vykonaným GR COMP, všetkej korešpondencii vymenenej medzi GR COMP a notifikujúcimi stranami týkajúcej sa tohto spoločného podniku“.

(1) Nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2001, s. 43

Dokumenty, ku ktorým žiadate prístup, sú súčasťou spisu vo veci koncentrácie týkajúcej sa vyšetrovania podľa nariadenia EÚ o fúziách č. 139/2004 (2) („nariadenie o fúziách“).

Po dôkladnom preskúmaní Vašej žiadosti z hľadiska nariadenia 1049/2001 som dospel k záveru, že dokumenty, ku ktorým žiadate prístup, spadajú pod výnimky podľa článku 4 nariadenia 1049/2001. Prístup k týmto dokumentom preto musí byť odmietnutý s výnimkou uvedenou v oddiele 4 (Čiastočný prístup) nižšie. Nižšie nájdete podrobné posúdenie uplatnenia výnimiek podľa článku 4 nariadenia 1049/2001.

2. UPLATNITELNÉ VÝNIMKY

Článok 4 ods. 2 prvá zarážka, ochrana obchodných záujmov

Článok 4 ods. 2 tretia zarážka, ochrana účelu vyšetrovania

Podľa článku 4 ods. 2 prvej zarážky nariadenia 1049/2001 Komisia odmietne prístup k dokumentu, ak by jeho zverejnenie narušilo ochranu obchodných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.

Podľa článku 4 ods. 2 tretej zarážky nariadenia 1049/2001 Komisia odmietne prístup k dokumentu, ak by jeho zverejnenie narušilo ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a auditu.

Vo svojom rozsudku vo veci C-404/10 P Komisia/Odile Jacob (3) Súdny dvor rozhodol, že na účely výkladu výnimiek podľa článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky nariadenia 1049/2001 platí všeobecná domnienka, že zverejnenie dokumentov vymenených medzi Komisiou a notifikujúcimi a inými (tretími) stranami v konaniach o fúziách v zásade narúša ochranu obchodných záujmov dotknutých podnikov, ako aj ochranu účelu vyšetrovania súvisiaceho s konaním o kontrole koncentrácií.

Súdny dvor rozhodol, že analogicky k judikatúre vo veciach TGI (4), Bavarian Lager (5) a API (6) sa nariadenie 1049/2001 musí vykladať a uplatňovať spôsobom, ktorý je zlučiteľný a koherentný s inými osobitnými pravidlami o prístupe k informáciám. Súdny dvor odkázal najmä na nariadenie o fúziách a zdôraznil, že toto nariadenie nielenže upravuje osobitnú oblasť práva Európskej únie, ale je aj určené na zabezpečenie dodržiavania služobného tajomstva a navyše je rovnakej hierarchickej úrovne ako nariadenie 1049/2001 (takže ani jeden z týchto dvoch súborov pravidiel nemá prednosť pred druhým). Súdny dvor uviedol, že ak by dokumenty zo spisov vo veciach fúzií mali byť podľa nariadenia 1049/2001 sprístupnené osobám iným než tým, ktoré sú oprávnené na prístup podľa právnych predpisov o kontrole koncentrácií, systém zavedený týmito predpismi by bol narušený. V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že táto domnienka platí bez ohľadu na to, či sa žiadosť o prístup týka konaní o kontrole koncentrácií, ktoré už boli ukončené, alebo konaní prebiehajúcich.

(2) Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách), Ú. v. EÚ L 24, 29. 1. 2004, s. 1.

(3) Rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 2012, Komisia/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, bod 123.

(4) Rozsudok Súdneho dvora z 29. júna 2010, Komisia/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Rozsudok Súdneho dvora z 29. júna 2010, Komisia/Bavarian Lager, vec C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 2010, Švédsko a i./API a Komisia, C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541.

Súdny dvor vo veci Agrofert (7) uznal, že všeobecné domnienky o nezverejnení sa uplatňujú na konania o kontrole koncentrácií, pretože právne predpisy upravujúce tieto konania stanovujú aj prísne pravidlá zaobchádzania s informáciami získanými alebo zistenými v rámci takýchto konaní. Zverejnenie takýchto dokumentov by narušilo systém procesných pravidiel zavedený nariadením o fúziách, a najmä pravidlá o služobnom tajomstve a prístupe k spisu.

Ako Súdny dvor rozhodol vo veci Agrofert (8), ak dokument nie je prístupný v rámci „konania o prístupe k spisu“, nemôže byť sprístupnený verejnosti podľa nariadenia 1049/2001. Nariadenie o fúziách a nariadenie 1049/2001 majú v podstate odlišné ciele, musia sa však vykladať a uplatňovať konzistentne. Pravidlá o prístupe k spisu v nariadení o fúziách sú takisto určené na zabezpečenie dodržiavania služobného tajomstva a sú rovnakej hierarchickej úrovne ako nariadenie 1049/2001 (takže ani jeden z týchto dvoch súborov pravidiel nemá prednosť pred druhým).

Fyzické a právnické osoby predkladajúce informácie v rámci nariadenia o fúziách majú legitímne očakávanie, že – okrem uverejnenia oddielu 1.2 formulára CO a konečného rozhodnutia zbaveného obchodného tajomstva a iných dôverných informácií – informácie, ktoré Komisii poskytujú povinne alebo dobrovoľne podľa nariadenia o fúziách, nebudú zverejnené.

Treba poznamenať, že vyššie uvedená všeobecná domnienka o nezverejnení sa uplatňuje aj na prípady, keď už bolo vyšetrowanie ukončené. Vyhliadka na zverejnenie citlivých informácií o hospodárskych činnostiach dotknutých podnikov po ukončení konania môže nepriaznivo ovplyvniť ochotu podnikov spolupracovať v čase, keď takéto konanie prebieha. (9)

Podniky majú legitímny obchodný záujem na tom, aby tretie osoby nezískali strategické informácie o ich podstatných, najmä hospodárskych záujmoch a o fungovaní či rozvoji ich podnikania. Okrem toho posúdenia vykonané Komisiou a obsiahnuté v jej dokumentoch sú obchodne citlivé.

Dokumenty, ktoré požadujete, ako sú uvedené vyššie, sú súčasťou spisu vo veci hospodárskej súťaže, neboli sprístupnené verejnosti a sú známe len obmedzenému počtu osôb. Dokumenty, ku ktorým žiadate prístup, obsahujú najmä obchodné a trhovu citlivé informácie o činnostiach dotknutých podnikov, ktorých zverejnenie by narušilo ich obchodné záujmy. Tieto informácie sa týkajú najmä obchodných stratégií. Zverejnenie týchto dokumentov by mohlo spôsobiť vážnu ujmu obchodným záujmom podnikov.

Podniky majú tiež legitímny záujem na tom, aby sa informácie použili len na účely konaní Komisie pri uplatňovaní nariadenia o fúziách. Práve preto článok 17 ods. 1 nariadenia o fúziách stanovuje, že informácie získané prostredníctvom vyšetrovacích právomocí podľa tohto nariadenia sa použijú len na účel, na ktorý boli získané, teda na administratívne konanie Komisie a na súdne preskúmanie rozhodnutia vyplývajúceho z tohto konania.

(7) Rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 2012, Komisia/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, bod 59.

(8) *Agrofert Holding*, body 32 – 40.

(9) Pozri rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2017, Deutsche Telekom/Komisia, T-201/15, EU:T:2017:224, body 44 – 45; pozri tiež analogicky rozsudky *Éditions Odile Jacob* a *Agrofert Holding* tam citované.

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia o fúziách navyše informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo a ktoré boli Komisii predložené v rámci tohto nariadenia, nemožno zverejniť.

Cieľom týchto výnimiek je chrániť schopnosť Komisie zabezpečiť, aby podniky dodržiavali svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. Pre účinné vedenie vyšetrovania je mimoriadne dôležité, aby vyšetrovacia stratégia Komisie, predbežné posúdenia vecí a plánovanie procesných krokov zostali dôverné.

Dôsledné dodržiavanie povinností Komisie v tejto oblasti doteraz vytváralo prostredie vzájomnej dôvery medzi Komisiou a podnikmi, v ktorom podniky spolupracovali tým, že Komisii poskytovali informácie potrebné na jej vyšetrovanie. Formálne rozhodnutia o vyžiadaní informácií (pod hrozbou sankcií) či prípady odporu voči inšpekciám sú skutočne zriedkavé.

Za týchto okolností by zverejnenie napriek ochrane poskytovanej vyššie uvedenými nariadeniami viedlo k situácii, keď by podniky, ktoré sú predmetom vyšetrovania, ako aj potenciálni informátori a sťažovatelia stratili dôveru v spoľahlivosť Komisie a v riadnu správu súťažných spisov. Tieto strany by potom neboli ochotné s Komisiou spolupracovať a obmedzili by svoju spoluprácu na minimum. To by následne ohrozilo autoritu Komisie a viedlo by k situácii, keď by Komisia nebola schopná riadne plniť svoju úlohu presadzovať súťažné právo EÚ. V dôsledku toho by bol narušený účel konaní o fúziách a implicitne aj účinné presadzovanie súťažných pravidiel EÚ.

Z toho vyplýva, že na požadované dokumenty sa vzťahuje všeobecná domnienka o nezverejnení dokumentov v spisoch vo veciach fúzií.

Vzhľadom na uvedené sa na požadované dokumenty vzťahuje výnimka stanovená v článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážke nariadenia 1049/2001.

Všeobecná domnienka uznaná v citovanej judikatúre nevylučuje možnosť preukázať, že určité dokumenty, o ktorých zverejnenie sa žiada, nie sú touto domnienkou pokryté. Vo svojej žiadosti ste to však nepreukázali.

3. PREVAŽUJÚCI VEREJNÝ ZÁUJEM NA ZVEREJNENÍ

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia 1049/2001 sa výnimka z práva na prístup obsiahnutá v tomto článku neuplatní, ak existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení požadovaných dokumentov. Aby prevažujúci verejný záujem na zverejnení existoval, musí byť tento záujem po prvé verejný (na rozdiel od súkromných záujmov žiadateľa) a po druhé prevažujúci, t. j. v tomto prípade musí prevážiť nad záujmom chráneným podľa článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky nariadenia 1049/2001.

Podľa rozsudku *Agrofert* (10) vyššie uvedené všeobecné domnienky nevylučujú právo žiadateľa preukázať existenciu prevažujúceho verejného záujmu odôvodňujúceho zverejnenie požadovaného dokumentu.

Vo svojej žiadosti uvádzate:

„Vzhľadom na to, že tento spoločný podnik zásadným spôsobom ovplyvňuje konkurenčné prostredie telekomunikačného trhu EÚ a dotýka sa miliónov občanov EÚ, som toho názoru, že verejný záujem na transparentnosti jednoznačne prevažuje nad akýmkoľvek prípadnými tvrdeniami o obchodnej

(10) *Agrofert Holding*, bod 86.

dôvernosti, v súlade so zásadami stanovenými Súdnyim dvorom Európskej únie.“

Ako však bolo opakovane potvrdené v judikatúre, úvahy čisto všeobecnej povahy, ako sú tie uvedené vo Vašej žiadosti, nemožno použiť na preukázanie toho, že verejný záujem je osobitne naliehavý, a teda spôsobilý prevážiť nad potrebou chrániť vyšetrovania Komisie a obchodné záujmy podnikov. V tejto súvislosti pozri body 156 – 159 rozsudku Súdneho dvora z 21. septembra 2010 vo veci C-514/07, Švédsko a i./API a Komisia, a body 68 – 71 rozsudku Všeobecného súdu z 5. októbra 2022 vo veci T-214/21, Múka/Európska komisia.

V dôsledku toho prevažujúci záujem v tejto veci spočíva v ochrane účinnosti vyšetrovaní Komisie v oblasti fúzií a obchodných záujmov dotknutých podnikov.

4. ČIASTOČNÝ PRÍSTUP

V súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001 som zvážil aj možnosť poskytnúť čiastočný prístup k častiam dotknutého dokumentu.

Časť notifikačného formulára CO, ku ktorému ste žiadali prístup, je už verejne dostupná. Tento dokument zodpovedá oddielu 1.2 formulára CO vo veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, ktorý bol uverejnený na webovej stránke Komisie pre hospodársku súťaž, vo verejnom registri vecí pod číslom veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.<https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Odkazujem Vás preto na tento verejne prístupný odkaz v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia 1049/2001.

Pokiaľ však ide o ostatné časti požadovaného dokumentu predloženého notifikujúcimi stranami, uplatňuje sa všeobecná domnienka uznaná Súdnyim dvorom vo veci Odile Jacob. Prístup k týmto ostatným častiam dokumentu preto nebude poskytnutý.

Pokiaľ ide o ostatné dokumenty, po ich dôkladnom preskúmaní konštatujem, že čiastočný prístup možno poskytnúť.

[Viaceré dokumenty, ku ktorým ste žiadali prístup, sú už čiastočne verejne dostupné. Tieto dokumenty boli uverejnené na tomto odkaze: https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815. Odkazujem Vás preto na tieto verejné zdroje.https://competition-](https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815)

5. PROSTRIEDKY NÁPRAVY

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 máte právo podať opakovanú žiadosť, ktorou požiadate Komisiu o preskúmanie tohto stanoviska.

Takúto opakovanú žiadosť treba adresovať Generálnemu sekretariátu Komisie do 15 pracovných dní od doručenia tohto listu. Môžete ju podať

poštou na adresu:

European Commission
Secretariat-General
Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL
7/076
B-1049 Bruxelles

alebo e-mailom na: sg-acc-doc@ec.europa.eusg-acc-doc@ec.europa.eu.

S úctou,

Elektronicky podpísané

Linsey MCCALLUM,
p.o. Anthony WHELAN